

Урок 3. Как минимизировать риски

Раздел: Модуль 2. СВО-клиент и СОЧ

Цель: Снижение рисков уголовного преследования и давления на семью.

Урок 3. Как минимизировать риски Цель урока: показать юристам, как работать с военнослужащими так, чтобы их дела не доходили до уголовных статей (СОЧ, дезертирство, отказ от приказа). Научиться выстраивать тактику защиты заранее: через документы, жалобы, фиксацию обстоятельств.

1. Какие риски есть у клиента

1.1. Риск уголовного преследования

- ст. 337 УК РФ — самовольное оставление части;
- ст. 338 УК РФ — дезертирство;
- ст. 339 УК РФ — Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами.

1.2. Риск дисциплинарных взысканий

- Дисциплинарный устав ВС РФ (арест, гауптвахта, выговор).

1.3. Риск потери выплат и льгот

- При неявке без уважительных причин выплаты могут приостановить.

1.4. Риск давления со стороны командования

- отказ в медпомощи, угрозы, отказ принимать рапорты.

1. Главный принцип минимизации рисков

? Военнослужащий не должен действовать «сам» — он должен быть в правовом поле.

Каждое его действие нужно зафиксировать документально. Задача юриста — создать «бумажный след», который потом спасёт клиента от уголовной статьи.

1. Пошаговый алгоритм работы юриста

Шаг 1. Выявляем уязвимости

- Проверяем здоровье (есть ли основания для лечения, мед освидетельствования и ВВК).
- Смотрим на семейную ситуацию (иждивенцы, дети, инвалиды).
- Проверяем контракт (не нарушены ли его условия, окончание контракта, предельный возраст).

Шаг 2. Документируем основания

- Рапорт о направлении на ВВК.
- Жалоба в прокуратуру при отказе командира.
- Обращение в суд по КАС РФ, гл.22 — если права нарушены.

Шаг 3. Превентивные меры

- Если отпуск заканчивается, а клиент болен → продление через медсправку и рапорт.
- Если есть угроза давления → сразу жалоба в прокуратуру.
- Если возник конфликт с командиром → письменные обращения вышестоящему командованию, в военную прокуратуру и фиксация фактов обращений.

Шаг 4. Работа с родственниками

- Родным нужно заранее объяснить: если военный не выходит на связь, они должны сразу подавать обращения в военную прокуратуру, вышестоящему командованию, в Минобороны.
- Это создаёт доказательную базу, что ситуация контролируется и не является «самовольной».

Шаг 5. Контроль сроков

- Каждый день отсутствия увеличивает риск.
- Если дело близко к 10 суткам — срочно обеспечиваем явку с адвокатом.

1. Практика

Пример 1. Военнослужащий заболел в отпуске. Юрист оперативно оформил справку от врача и подал рапорт о продлении отпуска. В результате отсутствия на службе не засчитали, уголовное дело не возбудили.

Пример 2. Контрактник столкнулся с угрозами командира. Юрист собрал письменные жалобы, обратился в военную прокуратуру. В дальнейшем, когда клиент задержался на 5 дней, эти материалы стали основанием признать его действия вынужденными.

Пример 3. Родители мобилизованного подали обращения сразу в три инстанции, когда сын не вышел на связь с командиром. Через это удалось доказать, что отсутствие было связано с больницей, а не с самовольным уходом.

1. Типичные ошибки

- Военный «прячется» без документов — сразу уголовное дело.
- Рапорты передаются устно или по ватсап с телеграмм — потом невозможно доказать факт обращения.
- Юрист подключается уже на стадии суда, когда доказательств нет.
- Родные молчат и ждут — время работает против клиента.

1. Финансовая сторона работы

- Консультация по минимизации рисков: от 15 000 ₽.
- Комплексная защита (рапорты, жалобы, сопровождение ВВК): 200 000–400 000 ₽.
- Полное ведение дела (при угрозе уголовки): 500 000–800 000 ₽.

Кратко по теме

- Основные риски: уголовная ответственность (ст. 337–339 УК РФ), дисциплинарка, потеря выплат, давление командования.
- Главный принцип: клиент должен всё фиксировать через рапорты, жалобы, обращения.
- Задача юриста — создавать доказательную базу заранее.
- Самая большая ошибка — скрываться или действовать без документов.